

AVVISO DI CESSIONE

Veicolo di Sistema S.r.l.

*sede legale in Via Guardia di Rocca, 13, Serravalle, Repubblica di San Marino,
iscritta al numero 9364 del Registro delle Società, nonché al n. ESV001 dell'Elenco delle Società
Veicolo di cui all'articolo 18 del Regolamento n. 2022-04*

capitale sociale pari ad Euro 25.500,00 - COE SM30460

Avviso di cessione di attivi bancari pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 7 e 14 della legge 157 del 30 agosto 2021¹ e s.m.i. (di seguito "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 52 della legge 17 novembre 2005 n. 165 e s.m.i.² (di seguito "LISF") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 21 dicembre 2018 n.171 e s.m.i.³ (di seguito "Legge sulla Privacy") e dell'art. 6 ter del Decreto Delegato 4 dicembre 2023 n. 176.

Veicolo di Sistema S.r.l. (la "Società") comunica che in data 29 novembre 2023 (la "Data di Stipulazione") ha concluso con Banca di San Marino S.p.A., Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A., Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione, 739 SG S.p.A. e Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. (le "Cedenti" e, ciascuna una "Cedente") n. 6 (sei) contratti di cessione di portafogli di attivi bancari (complessivamente, gli "**Attivi Bancari**") ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 7 e 14 della Legge di San Marino sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 52 della LISF (collettivamente, i "**Contratti di Cessione**" e ciascuno di essi un "**Contratto di Cessione**"), sospensivamente condizionati all'ottenimento dell'approvazione del programma dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 2, lettera f, della Legge sulla Cartolarizzazione da parte del Coordinamento della Vigilanza di Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

I Contratti di Cessione sono divenuti giuridicamente efficaci in forza dell'approvazione del programma della cartolarizzazione di cui al Capo III della Legge sulla Cartolarizzazione, rilasciato dal Coordinamento della Vigilanza di Banca Centrale di San Marino con provvedimento del 7 dicembre 2023 prot. n. 23/12153.

In virtù dei Contratti di Cessione la Società ha acquistato *pro soluto* dai Cedenti, gli Attivi Bancari (tra cui crediti in sofferenza, ovvero incagliati e revocati, derivanti, tra le altre cose, da contratti già risolti di finanziamento ipotecario e/o chirografario e/o locazione finanziaria) che sono stati individuati nel documento di Identificazione degli Attivi Bancari allegato al rispettivo Contratto di Cessione.

Più precisamente:

- (i) **Banca di San Marino S.p.A.** ha ceduto Attivi Bancari, per complessivi Euro 170.399.376 (valore netto Euro 75.712.271), di cui:
 - a. Euro 86.202.660, derivanti da n. 139 contratti di locazione finanziaria immobiliare e finanziamenti ipotecari;
 - b. Euro 84.196.716, derivanti n. 856 contratti di finanziamento chirografario e contratti di locazione finanziaria non immobiliari.Il valore stimato degli immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria immobiliare ceduti da Banca di San Marino S.p.A. è di circa Euro 25.200.000.
- (ii) **Banca Agricola Commerciale – Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.** ha ceduto Attivi Bancari per complessivi Euro 57.983.254 (valore netto Euro 17.669.486), di cui:
 - a. Euro 33.549.243, derivanti da n. 128 contratti di locazione finanziaria immobiliare e finanziamenti ipotecari;
 - b. Euro 24.434.011, derivanti da n. 223 contratti di finanziamento chirografario e contratti di locazione finanziaria non immobiliari.

¹ In tema di "Misure e Strumenti per la Cartolarizzazione dei Crediti.

² Ovvero la "Legge sulle Imprese e sui Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi".

³ In tema di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" legge questa "appartenente a quelle che sono considerate GDPR-orientend, ovvero molto vicine al contenuto del Regolamento europeo 2016/679" (Cfr. Relazione annuale dell'Autorità Garante di San Marino del 17 dicembre 2019/1719 d.F.R).

Il valore stimato degli immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria immobiliare ceduti da Banca Agricola Commerciale – Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. è di circa Euro 1.900.000.

- (iii) **Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.** ha ceduto Attivi Bancari per complessivi Euro 82.551.013 (valore netto Euro 24.826.261), di cui:
- a. Euro 43.690.041 derivanti da n. 182 contratti di locazione finanziaria immobiliare e finanziamenti ipotecari;
 - b. Euro 38.860.972, derivanti da n. 301 contratti di finanziamento chirografario e contratti di locazione finanziaria non immobiliari.

Il valore stimato degli immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria immobiliare (già risolti) ceduti da Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. è di circa Euro 7.700.000.

- (iv) **739 SG S.p.A.** ha ceduto Attivi Bancari per complessivi Euro 209.076.147 (valore netto euro 20.451.215), di cui:
- a. Euro 66.199.092 derivanti da n. 125 contratti di locazione finanziaria immobiliare e finanziamento ipotecario;
 - b. Euro 142.877.055, derivanti da n. 360 contratti di finanziamento chirografario e contratti di locazione finanziaria non immobiliari.

Il valore stimato degli immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria immobiliare (già risolti) ceduti da 739SG S.p.A. è di circa Euro 10.100.000.

- (v) **Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A.** ha ceduto Attivi Bancari per complessivi Euro 82.017.915 (valore netto Euro 22.014.528), di cui:
- a. Euro 40.033.764, derivanti da n. 44 contratti di locazione finanziaria immobiliare e finanziamenti ipotecari;
 - b. Euro 41.984.151 derivanti da n. 142 contratti di finanziamento chirografario e contratti di locazione finanziaria non immobiliari.

Il valore stimato degli immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria immobiliare ceduti da Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. è di circa Euro 1.000.000.

- (vi) **Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione** ha ceduto Attivi Bancari per complessivi Euro 9.363.895 (valore netto Euro 627.411), di cui:
- a. Euro 2.738.397, derivanti da n. 1 contratto di finanziamento ipotecario;
 - b. Euro 6.625.497, derivanti da n. 34 contratti di finanziamento chirografario.

Ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 14 della Legge sulla Cartolarizzazione, alle cessioni di cui ai Contratti di Cessione non si applicano le disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla Legge sulla Cartolarizzazione. Dell'affidamento o trasferimento, a soggetti diversi dalle Cedenti, delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, ovvero anche in caso di loro sostituzione, è dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La Società ha nominato Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti S.p.A. (con sede legale in Piazza Bertoldi, n. 8, Serravalle, Repubblica di San Marino, iscritto al n. RDSB001 del Registro dei Servicer – Sezione B – tenuto presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino - il "**Master Servicer**"), quale Servicer incaricato dal Veicolo di Sistema s.r.l. per incassi, pagamenti, recupero crediti o gestione e smobilizzo degli Attivi Bancari affinché, in suo nome e per suo conto, proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Attivi Bancari ceduti dalle Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono.

Il **Master Servicer**, a sua volta, ha delegato a S3 – Special Servicer Sammarinese S.r.l. (con sede legale in Piazza Bertoldi, n. 8, Serravalle, Repubblica di San Marino, iscritto al n. RDSB002 del Registro dei Servicer – Sezione B – tenuto presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino - lo "**Special Servicer**"), tra l'altro, alcune attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei medesimi Attivi Bancari.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 21 dicembre 2018 n.171 e s.m.i. e dell'art. 6 ter del Decreto Delegato 4 dicembre 2023 n. 176.

A seguito della cessione, la Società è divenuta esclusiva titolare degli Attivi Bancari e, di conseguenza, ciò comporta necessariamente, a far data dalla efficacia dei Contratti di Cessione, il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati"). Ai sensi della Legge sulla Privacy, la Società è divenuta, quindi, titolare autonomo del trattamento dei dati personali (il "Titolare") (ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse agli Attivi Bancari, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa, e con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Dati ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge sulla Privacy e successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente anche "Normativa Privacy Applicabile").

I Dati sono stati raccolti presso terzi in virtù della cessione degli Attivi Bancari e saranno trattati ai fini della realizzazione della Cartolarizzazione (come *infra* definita) e per le successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato, per le finalità meglio specificate di seguito. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di responsabile del trattamento, dal *Master Servicer* e dallo *Special Servicer* per conto della Società, in qualità di responsabili esterni del trattamento dei Dati al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare gli Attivi Bancari, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa applicabile in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge di San Marino sulla Cartolarizzazione e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o agli Attivi Bancari), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene, conformemente agli obblighi previsti dalla normativa applicabile, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o del *Master Servicer* (in qualità di responsabile del trattamento) e/o dello *Special Servicer* (in qualità di responsabile del trattamento) e altre società terze che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale ivi inclusa la difesa anche in giudizio dei diritti e degli interessi del Titolare, fatti salvi eventuali necessità di conservazione dei dati per un periodo superiore al fine di adempiere ad obblighi di legge, gestire ed evadere le richieste delle autorità competenti, gestire eventuali contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali.. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati nella Repubblica di San Marino.

I trattamenti oggetto della presente informativa non richiedono, di regola, il trasferimento dei Dati al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino. Eventuali trasferimenti saranno in ogni caso effettuati solo qualora (i) il Paese di destinazione dei Dati offra una tutela simile o equivalente a quella garantita dalla Legge Sulla Privacy, all'esito del riconoscimento da parte di una decisione di adeguatezza della competente autorità, ovvero (ii) in presenza di garanzie adeguate, ai sensi di quanto previsto dal Titolo V della Legge Sulla Privacy.

Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge, (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società per finanziare l'acquisto degli Attivi Bancari nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge di San Marino sulla Cartolarizzazione (la "Cartolarizzazione"); e (v) i soggetti incaricati del recupero degli Attivi Bancari, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti nella Cartolarizzazione, ivi inclusi finanziatori e/o investitori interessati all'acquisto dei crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, e collaboratori autonomi della Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente istruiti.

I Dati potranno altresì essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia), in conformità a quanto stabilito nel "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti". In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad esempio, il regolare pagamento delle rate) da parte dei debitori ceduti. Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. *credit scoring*), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.

Si informa, infine, che la Legge sulla Privacy attribuisce all'Interessato specifici diritti. In particolare, ciascun interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dallo stesso, disciplinati dall'articolo 15 e seguenti Legge sulla Privacy ossia (i). chiedere alla Società l'accesso ai Suoi Dati ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei Dati, al verificarsi di una delle condizioni indicate dalla normativa e nel rispetto delle eccezioni ivi previste; la limitazione del trattamento dei Dati (al ricorrere di una delle ipotesi indicate dalla normativa privacy applicabile; (ii). richiedere ed ottenere dalla Società - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Dati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei Dati); (iii). opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati, al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dalla Legge sulla Privacy, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, la Società in qualità di Titolare del trattamento nonché il Master Servicer e lo Special Servicer in qualità di responsabili esterni del trattamento dei Dati.

Ogni informazione potrà essere in ogni caso più agevolmente richiesta presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto alle Cedenti ovvero, nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite nel contesto della Cartolarizzazione, al Master Servicer e/o allo Special Servicer quali responsabili del trattamento dei Dati.

Si specifica infine che, tutti i soggetti interessati dai Contratti di Cessione potranno acquisire informazioni sulla propria situazione inviando una comunicazione a mezzo mail al seguente indirizzo info@veicolodisistema.sm; ovvero contattando dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 i seguenti numeri di telefono (i) 0549.871111; (ii) 0549.873411; (iii) 0549 872366; (iv) 0549.942244; (v) 0549.8740.

San Marino, 11 dicembre 2023



Veicolo di Sistema S.r.l.

L'amministratore Unico

Dott. Federico Augusto Faitanini


BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Pubblicato all'Albo della
Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Ai sensi <u>LEGGE QUALIFICATA 26/10/2010 N° 2</u>
San Marino, <u>11 DICEMBRE 2023</u>
IL DIRETTORE GENERALE
